

跨境数据合规 决策报告

■■■■ CC-20260818-42AEC816

最终决定	审批人	决定时间
审批通过	未记录审批人	2026-08-18 10:46:47+00:00

审查范围

审查对象	跨境 SaaS 采购合规审查
判定路径	个人信息出境标准合同或个人信息保护认证
适用规则	national-cross-border-2024.03-v1
主要法源	促进和规范数据跨境流动规定、个人信息出境标准合同办法、数据出境安全评估办法
材料状态	4 份材料已冻结并纳入本次审查
整改状态	5 项建议整改

01 审查结论与合规依据

风险等级	中风险
------	-----

审查意见
该场景涉及个人信息跨境提供，存在中等合规风险。企业拟采购境外 CRM / AI SaaS，向欧洲供应商传输客户联系人和工单数据，属于《个人信息保护法》下的个人信息出境活动，需通过法定路径进行。 依据《促进和规范数据跨境流动规定》第八条，关键信息基础设施运营者以外的数据处理器自当年1月1日起累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）或者不满1万人敏感个人信息的，应当订立个人信息出境标准合同或通过个人信息保护认证。若累计提供100万人以上个人信息或1万人以上敏感个人信息，则需申报数据出境安全评估。

关键事实

业务场景	采购境外 CRM / AI SaaS，用于客户关系管理、工单协作和沟通摘要
境外接收方	Acme Cloud Europe B.V.（虚构）
处理目的	客户关系管理、工单协作和沟通摘要
涉及数据	客户联系人、工单内容、沟通摘要、员工基本信息、账号安全日志

待核实事项

01 需确认是否属于关键信息基础设施运营者（材料显示否） 02 需确认累计向境外提供的个人信息主体人数及敏感个人信息主体人数，以判断触发标准合同备案还是安全评估 03 需确认是否涉及重要数据（材料显示已确认不属于） 04 需取得个人信息主体的单独同意，并履行告知义务 05 需开展个人信息保护影响评估，并留存报告至少3年 06 需与境外接收方订立标准合同并完成备案 07 材料中供应商DPA未锁定远程访问国家、未明确删除证明机制，需补充完善。
--

建议整改

结合本次审查结论，建议按以下顺序推进：

- 01 统计自当年1月1日起累计向境外提供的个人信息主体人数和敏感个人信息主体人数，以确定适用路径；
- 02 若达到标准合同门槛，与境外接收方订立标准合同并完成备案；若达到安全评估门槛，则申报数据出境安全评估；
- 03 取得个人信息主体的单独同意，并告知境外接收方信息、处理目的等；
- 04 开展个人信息保护影响评估，并保存报告；
- 05 完善与供应商的数据处理协议，明确远程访问地点、删除证明、分处理者清单等。

适用法律与本案分析

本案当前适用路径为“个人信息出境标准合同或个人信息保护认证”。

引用法源

法源	法律 / 规章	本次引用条文
法源 01	促进和规范数据跨境流动规定	第四条、第五条、第八条
法源 02	个人信息出境标准合同办法	第一条、第二条
法源 03	数据出境安全评估办法	第四条

法源 01 《促进和规范数据跨境流动规定》

01 第四条

法条原文：数据处理者在境外收集和产生的个人信息传输至境内处理后向境外提供，处理过程中没有引入境内个人信息或者重要数据的，免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。

本案适用：该场景涉及个人信息跨境提供，存在中等合规风险。

02 第五条

法条原文：数据处理者向境外提供个人信息，符合下列条件之一的，免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证：（一）为订立、履行个人作为一方当事人的合同，如跨境购物、跨境寄递、跨境汇款、跨境支付、跨境开户、机票酒店预订、签证办理、考试服务等，确需向境外提供个人信息的；（二）按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施跨境人力资源管理，确需向境外提供员工个人信息的；（三）紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全，确需向境外提供个人信息的；（四）关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年1月1日起累计向境外提供不满10万人个人信息（不含敏感个人信息）的。

前款所称向境外提供的个人信息，不包括重要数据。

本案适用：依据《促进和规范数据跨境流动规定》第五条，累计向境外提供不满10万人个人信息（不含敏感个人信息）的，免予申报安全评估、订立标准合同或认证。

03 第八条

法条原文：关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年1月1日起累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）或者不满1万人敏感个人信息的，应当依法与境外接收方订立个人信息出境标准合同或者通过个人信息保护认证。属于本规定第三条、第四条、第五条、第六条规定情形的，从其规定。

本案适用：依据《促进和规范数据跨境流动规定》第八条，累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）或不满1万人敏感个人信息的，应当订立标准合同或通过认证。

法源 02 《个人信息出境标准合同办法》

01 第一条

法条原文：为了保护个人信息权益，规范个人信息出境活动，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本办法。

本案适用：本案选择“个人信息出境标准合同或个人信息保护认证”，该材料用于支撑该路径下的合同订立、备案或持续履行要求。

02 第二条

法条原文：个人信息处理者通过与境外接收方订立个人信息出境标准合同（以下简称标准合同）的方式向中华人民共和国境外提供个人信息，适用本办法。

本案适用：本案选择“个人信息出境标准合同或个人信息保护认证”，该材料用于支撑该路径下的合同订立、备案或持续履行要求。

法源 03 《数据出境安全评估办法》

01 第四条

法条原文：数据处理者向境外提供数据，有下列情形之一的，应当通过所在地省级网信部门向国家网信部门申报数据出境安全评估：（一）数据处理者向境外提供重要数据；（二）关键信息基础设施运营者和处理100万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；（三）自上年1月1日起累计向境外提供10万人个人信息或者1万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；（四）国家网信部门规定的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

本案适用：依据《数据出境安全评估办法》第四条，向境外提供重要数据或达到一定数量门槛的个人信息，应当申报数据出境安全评估。

审批记录

案件编号	CC-20260818-42AEC816
企业决定	审批通过
审批人	未记录审批人
决定时间	2026-08-18 10:46:47+00:00